

시정 요구

1. 제 목 : 퇴직자 개인정보의 목적 외 이용 부적정
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조 제1항에 따라 인사관리(노무관리 및 직무분석 포함) 업무를 담당하는 부점으로서 공사 직원과의 근로계약 체결·유지와 관련하여 직원으로부터 동의를 받아 개인정보를 수집·이용하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제15조에 따르면 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우 개인정보를 수집하여 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있으며, 동의를 받을 때에는 개인정보의 수집·이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용 기간 등을 정보주체에 알리도록 되어 있다.

또한, 「개인정보 보호법」 제18조에 따르면 개인정보처리자는 개인정보를 정보주체의 동의를 받은 수집 목적의 범위를 초과하여 이용하여서는 아니 되도록 되어 있다.

따라서, 공사 직원에게 개인정보의 수집·이용 목적, 보유 및 이용 기간 등을 알리고 동의를 받아 개인정보를 수집한 경우에 해당 개인정보를 수집 목적의 범위에서 이용하여야 하며 그 범위를 초과하여 이용하여서는 아니 된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 2021. 5. 재직자로부터 인사관리시스템(K-HOPES)을 통해 받은 개인정보 수집·이용·제공 동의서 및 그에 따라 수집한 개인정보의 이용 현황을 점검한 결과

공사는 근로계약 체결(채용) 및 유지, 그룹 인트라넷 등록, 민원처리, 분쟁해결, 법령상 의무이행 등을 수집·이용 목적으로 하여 사진, 성명, 주민등록번호, 전화번호 등 개인식별정보 및 사원번호, 소속, 직무 등 근로관계 유지 목적상의 인사관리 정보 등을 수집하였으며¹⁾

보유·이용기간은 수집·이용에 관한 동의일로부터 근로계약 종료일 까지로 하되, 다만 근로계약 종료일 이후에는 사회보험 상실신고, 퇴직 급여지급 등 보수 관련 업무처리, 퇴직자의 요청에 따른 경력증명서 발급 등 민원처리, 분쟁해결 및 법령상 의무이행만을 위해 수집된 개인정보를 보유·이용하도록 되어 있는 것으로 확인되었다.

한편, 근로계약이 종료된 퇴직자에 관하여 사내 통합사무자동화시스템(K-Wings) 조직도의 ‘직원찾기’ 탭에서 ‘퇴사자검색’을 선택하여 검색할 경우 [그림 4]와 같이 퇴직자의 성명, 사진, 사번, 소속부점, 소속팀, 내선번호, 휴대전화번호 등이 표시되는데

1) 해당 동의 이전에 수집된 개인정보도 포함함

이는 개인정보 수집·이용·제공 동의서에 따른 근로계약 종료일 이후의 보유·이용 목적(즉, 경력증명서 발급 등 민원처리, 분쟁해결 및 법령상 의무이행 등)과는 무관한 것으로 확인되었다.

[그림 4] K-Wings 퇴사자검색 화면

직원찾기			
부점 / 팀	ALL / ALL	직위	ALL
전화번호		이름	OOO
핸드폰		사번	
WEB-FAX		E-mail	
업무		나의 노하우	
근무 지역별/ 근무 종별	ALL / ALL	☒ 정렬방식 ☒ 퇴사자검색)	☒ 조적도순 ☐ 성명순
이전으로 검색하기 다시쓰기 다운로드			
※ 검색 순서는 직원 서열과 관계 없습니다.			
No	소속부점	소속팀	직위
			성명
			E-mail
			전화
			담당업무
			근무지역
			근무종
1	△△△△본부	◇◇◇◇팀	○○○ (*)****

직원 상세 정보	
부서 > 팀 > 직위	
이름 (사 번)	○○○(*****)
회사 E-mail	
구내 전화 번호	(*)****
회사 전화 번호	
회사 FAX 번호	
업 무	
집 전화 번호	
핸드폰 번호	010-0000-0000
2023년 나의다짐	
Up & Down 쉼터	
나의 노하우(암묵지)	

따라서, 퇴직자의 개인정보에 관하여 정보주체로부터 동의를 받은 범위, 즉 근로계약 종료일 이후의 보유·이용 목적을 초과하여 이용하지 않도록 할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인재경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 사내 통합사무자동화시스템(K-Wings) 조직도의 ‘직원찾기’ 정렬방식 내 ‘퇴사자검색’ 기능을 삭제하여 2023. 4. 3.부터 퇴직자의 개인정보가 표시되지 않도록 조치하였다고 하였다.²⁾

4. 조치할 사항

인재경영실장은 사내 통합사무자동화시스템(K-Wings) 조직도의 ‘직원찾기’ 에서 퇴직자의 개인정보가 개인정보 수집 시에 동의를 받은 범위를 초과하여 이용되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

2) 업무전산개발수정 결과 통보서-직원검색 내 검색 조건 수정 완료 통보(정보시스템실-6060, 2023. 4. 10.) 참고